

**עין משפט**‏‏<sup>נר מצווה</sup>

**עַם** א מיי פרק יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה פ':

**פ** ב ג מיי פ"ד מהל' ק"פ הלכה ג:



**מוסף תוספות**

א. מנא ליה לר' יוחנן דמשום דס"ל מפני אנינות נשרפה לא יוכל לסבור כרבנן. תוס' שאנן.
ב. לעיל ד"ה כי האי הוראת שעה היתה. שם.



**רבינו הגנאל**

ותוב לן או נשפך או יצא דמה חוץ לקלעים דקיימא לן בשרפה מנא לן. ואיתני לאפקהי מדר' שמעון דתני כל בקדש באש תשרף דכתוב בחטאת, לרבות כל פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים שהן בשרפה, פסולי קדשים קלים עצמן מנין, ולא אשכחנן דאיה מן התורה. ואסיקנא אלא כל פסול קדש בשרפה הלכתא גמירי לה, וחטאת דאהרן מעשה שהיה אתא לאשמועינן. ורבה בר אבהו דתני אפילו פגול טעון צורה, כלומר אינו נשרף מיד אלא עד שתתבצר צורתו, נילף מחטאת דאהרן. אמר לך אפי' כעין חטאת דאהרן לדרורית צורה בעי. וחטאת דאהרן הוראת שעה היתה, לא שיהיה דבר זה נוהג לדרורות. אמר רב חסדא מחלוקת ת"ק ור' יוחנן בן ברוקה בשנטמאו הבעלים או שמוחו, שזה אומר תעובר צורתו וזה אומר ישרף מיד, בשמחו או שנטמאו הבעלים לאחר זריקה דאיתחזי בשר לאכילה, אבל לפני זריקה דלא איתחזי בשר לאכילה כלל דברי הכל ישורף מיד. אמר ר' יוחנן עלה וחזר ואמר אלא הכי איתמר, אמר רב חסדא מחלוקת שנטמאו או שמוחו לפני זריקה דלא איתחזי בשר לאכילה כלל דהוי ליה כפסולו בגופו דאכל לאחר זריקה דברי הכל בעי צורה. ור' יוחנן אמר אפי' לאחר זריקה נמי מחלוקת, כי הויכי דלא תקשה לך הא תויבתא דאוחבינן על רב חסדא ולא אשכח לה פירוקא. ואודא ר' יוחנן לטעמיה דאמר ר' יוחנן ר' נחמיה דאמר ר' יוחנן בן ברוקה אמר דבר אחד. דאפי' פסול הובחזים בבעלים ישרף מיד. ר' יוחנן בן ברוקה הא דמתני'. ר' נחמיה דתניא ר' נחמיה אומר מפני אנינות נשרפה לכך נאמר כאלה, ואנינות לאחר זריקה הואי ושרפה מיד הואי.

## פב:

**וַנִּגְמַר** עון עון מחטאת דאהרן. תימא לרשב"א א"כ לישמוק מעון דפיגול וּממילא נימא דישרף מיד וי"ל דנללו הכי אינטריך למיכתב עון צפיגול דבפרק שני דנזחים (דף כח:):
יליף צפיגול כרת עון עון מנותר: **אבל** נטמא דאיתיה בחולין בוי.

תימא לרשב"א יליף כולהו מטמא ואמאי נריך הלכתא ואומר ר"י דה"א מה שנוג צמולין הוי חומרא ו הוילי ומעשה חול אַתעביד ציה וא"ת ויילף קל וחומר מתרומה דבעי שריפה וי"ל דאיכא למיפרך מה לתרומה דאסורה לזרים תאמר נקדשים קלים דשרי. רשב"א: **לאחר** זריקה מחלוקת. פירוש אף לאחר זריקה דלא דוקא נזם ונצעלים מאן קתני לה: **רבי** יוחנן בן ברוקה ורבי נחמיה אמרו דבר אחד. וא"ת א דילמא לעולם רבי נחמיה כרבנן ס"ל דצעו עיבור לזרה וחסותא הוראת שעה היתה דעדיין לא פירש להם עיבור לזרה כדפריש בקונטרס<sup>[כ]</sup> ואומר רשב"א דלפי מה שפירש ר"י דסבירא דפסול צעלים צעי עיבור לזרה אתי שפיר דהכא לא שייך הוראת שעה היתה דלמינות הוי פסול צעלים ומסבירא צעי עיבור לזרה ולעיל דקאמר הוראת שעה היתה קסבר דמפני טומאה נשרפה: ורבה

## ביצד צולין פרק שביעי פסחים

**נשפך דמה**. דלין כאן זריקה ולא הותר הבשר: וכן **יֵאֵל דמה**. דמהאי פנימא דלעיל נמי נפקא דמיפסול אף הדם ביציאה: **דקיימא לן דכל הני בשריפה**. ככל הגמרא אנו מוצאין בכל פסולי קדשים יאלו לצית השריפה ומנלן מקרא: **נקדש**. צעורה: **פסולי שאר קדשים**. שמחילתן בכשרותן

צעורה דכתיב בהן (ויקרא ו) **בחצר** אהל מועד ואימורי קדשים קלים שנפסלו דבכשרותן היתה חומת העזרה מחילתן דהא הקטרה זעו מנין שאף כשנפסלו תהא שם שריפתן. ולהכי נקט אימורים דאי ניטמא בשכן של קדשים קלים דנאכל כלל העיר שריפתן נמי בכל העיר כדתנן<sup>[כ]</sup> שורפין אותם בחצרותיהן או על גגותיהן: **קדשים קלים**. דצעו שריפה כלל בשאר פסולין חוץ מטומאה מנלן ומטומאה ליכא למיילף דשאני טומאה דפסלה אף בתרומה ומעשר: **הלכתא גמירי לה וטעמא דהסין**. לא אינטריכא לפרושי צה שריפה צאנינות וביציאתה אלא מעשה שהיה הוא דאשמעיי. ולקמן פריך והבשר אשר יגע בכל טמא למה לי: **אפי' פיגול**. שפסולו בגופו טעון עיבור לזרה. והא דתנא דרבה בר אבהו לא איתפרש מהיכא: **מנא** ליה. דצעי עיבור לזרה פשיטא לן דטעמא משום דגמר עון עון מנותר כתיב צפיגול (שם ו) והנפש האוכלת ממנו עונה תשא וכתיב צנות (שם יט) ואוכליו עונו ישא והאי קרא צנותר מוקמין ליה בכריתות (דף ה). בגזרה שזה כתיב (ויקרא יט) כי את קודש ה' חילל וכתיב<sup>[כ]</sup> ושרפת את הנותר בֹשֶׁשׁ לא יאכל כי קודש הוא וגמר פיגול מנותר מה נותר כבר עובר לזרמו אף פיגול נריך שטעובר לזרמו ואדגמר מנותר ליגמרי' מחטאת דאהרן שנשרפה צו ציוס דכתיב ציה נמי עון<sup>[כ]</sup> ואותה נתן לכס לשאת את עון העדה ומשה הודה להם דכתיב<sup>[כ]</sup> ויטעב צעיניו: **כי האי גוונא**. צין למאן דלאמר צוזחים [קא]. מפני אנינות נשרפה צין למאן דלאמר מפני טומאה נשרפה לזירות ציעא עיבור לזרה והוראת שעה היתה ששרפה לכו ציוס: **ששריפסן נקדש**. שזריך לשורפן צעורה: (א) **מעשה חול**. שלא

נזהרו ונטמאה נתחללה והחלה נקדושתה: וספיגי לה נקטורס. לגזזה מן העין שלא יאכלוה כלבים: **מחלוקת**. דקאמר תנא קמא פסולו מחמת דבר אחר הוא וצעי עיבור לזרה כגון שנטמאו הבעלים אחר זריקת הדם דנעשו כל עצודות הדם דבהכשר: **אכל נטמאו קודם זריקה**. דרחתנא דחייא לפסח שני נמצאת זריקה שלא צצעלים וה"ל פסולו צגורה דזריקה פסולה היא וישרף מיד צי"ד: **צדם**. כגון נטמא הדם או נשפך לארץ: **מחלוקת לפני זריקה**. תהם פליג ר' יוחנן צן צרוקה דחשיב ליה פסולו צגופו ותנא קמא סבר מ"מ לא צא פסול זה אלא מחמת דבר אחר ורבי יוחנן אמר אף לאחר זריקה נמי מחלוקת: **מפני אנינות נשרפה**. חטאת דאהרן שהיו אונינן ואסורין לאכול נקדשים דכתיב (דברים טו) לא אכלתי צאוני ממנו ואמו קדשים בקל וחומר ממעשר: **לכך נאמר כאלה**. ותקראנא אותי כאלה שאני אונין והיאך הייתי אוכל קדשים. למשה נצטוה לאמר להם (ויקרא י) קחו את המנחה הנוותרת מאשי ה' ואכלוה צאנינות והיה סבור שאף החטאת תאכל צאנינות כמנחה ואמר לו אהרן שמא לא שמעת אלא צמנחה זו שהיא קדשי שעה ליום שמיני של מלואים נטויות אותה מנחה ואף אני מודה לך בצעיר נחשון ושעיר של יום דכתיב (ויקרא ט) ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת שהם קדשי שעה חוצה ליום ואכילתן [נותרן] לאזון אכל חטאת זו שעיר ר"ח הוא וקדשי דורות הן ואסורין לאזון. ור' יהודה פליג עלה התם [וצחים קא]. ואמר מפני טומאה נשרפה שנטמאת צאונם והאי כאלה דריש ליה אמאי דקאמר משה לאהרן שמא מתוך זעך פשעת צה ונטמאת וקאמר ליה אהרן למשה כך אני צעינין שאני מצוה קדשי קדשים אלמלי קראווי כאלה לא הייתי מצוה אותן: הכי גרסינן והא **אנינות כלאחר זריקה היא**. שאפי' מתו נדב ואציאוה לפני זריקה אין הזריקה נפסלת בכך דחטאת לא דמיא לפסח דעיקרו לאכילה דאילו חטאת לא חיישינן לאוכלין ידידה דלכפרה אחיא ואכל ישראל שהיו ראזין ואם מפני שהקריצוה צאנינות ונפסלה דאזון שעבד חילל לא הדיוטים הקריצוה כי אם אהרן עצמו וקיימא לן (וימא ג:) כהן גדול מקריב אונין ואינו אוכל והכי אמרינן צוזחים (קא). ודרשינן הן היום הקריצו (ויקרא י) דקאמר ליה משה לאהרן דילמא צאנינות אקריצתיה ופסלתיה ועל כן שרפתם אותה א"ל אהרן הן היום וכי הם היום הקריצו דפסל צהו אנינות אני הקרצתי דלא פסלא צי אנינות ושריפה מיד הואי צלא עיבור לזרה. ומדקאמר ר' יוחנן דר' נחמיה ור' יוחנן צן צרוקה אמרו דבר אחד אלמא ס"ל דפלוגתא דמתניתין אף כשנטמאו לאחר זריקה דעצודות דם נעשו בהכשר ואפילו הכי ישרף מיד מפני שאין מי שיאכלנו כי חטאת דאהרן שלא היה לה פסול אלא שאלה היו לה אוכלין. וספריים כתוב צהן והא אנינות לאחר זריקה והאי וקשיא לי מנלן הא הלא לא נתפרשו צפרשה אלא עצודות של קריצות שמיני אכל קריצות של ר"ח לא נתפרשו צה ועוד מדקא מיהדר ליה אהרן וכי הן הקריצו והלא אני הקרצתי מכלל דקודם זריקה הואי אנינות: ו צרבה מוסיף אף רבי יוסי. נמי סבירא ליה כר' יוחנן צן צרוקה דפסול צעלים לא צעי עיבור לזרה:

כל

מסורת הש"ס

(א) לעיל דף כד., (ב) [עירובין סה: וש"נ:], (ג) לעיל דף לד: [עג: מנחות ג:], (ד) לעיל לד: [עג: [מוספתא פי' ה"ו], (ה) וצחים דף קא., (ו) [ז"ל אשחרף], (ז) [לעיל פא:], (ח) [שמות טט:], (ט) [ויקרא יא: י] (ס) [שם], (סז) שייך לך פה., (ט) גי' רשא' ומסבירא, (ט) נראה דדבור אחר הוא ומלת הואיל הוא התחלת דבור,



**תורה אור השלם**

1. וְכָל חֲטָאת אֲשֶׁר יִבָּא מִדְּמָה אֶל אֹהֶל מוֹעֵד לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ לֹא תֵאָכֵל בְּאֵשׁ תִּשְׂרֹף:

ויקרא י כב
1. וְהַבֶּשֶׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל בְּאֵשׁ יִשְׂרָאֵל וְהַבֶּשֶׂר כָּל טָהוֹר יֵאָכֵל בְּשָׂרֵי:
ויקרא ז יט
2. וְיִדְבַּר אֲהֲרֹן אֶל מֹשֶׁה וְהָיוּ הַקִּרְיָנוֹת אֵת חֲטָאתָם וְאֵת עֲלֻתָם לָפָנַי וְהִתְקַרְבָּה אֵתִי כְּאֵלֶּה וְאֶבְלַתִּי חֲטָאת הַיּוֹם הַזֶּה יִשָּׁב בְּעֵינַי יְיָ:
ויקרא י יט



**הגהות הב"ח**

(א) רש"י ד"ה ששריפסן וכו'. צעורה הס"י ואחר כך מ"ה עובדין דחול מעשה חול:



**מוסף רש"י**

בקדש באש תשרף. במקום אכילתו שריפטו (לעיל סח. סא) לימד על חטאת. פסולה. שריפתהה בקודש. צעורה. דמונשה שורף לא היה שמתנין מקום ואשם שנטמאו או ששפך דמן ומנחה שלא נקטר קומתה. ואימורי קדשים קלים. שנטמאו, ודוקא נקט הני שמחילתן בתוך חומת העזרה, אכל פסולי בשר קדשים קלים מאכילתן בכל העיר, אף שריפתן אש נטמאו חוץ לעזרה הן, והכי נמי מתן דאלו עובדין (לעיל מט). שורפן לפני היציה ואיניו חוץ לעזרה ושם היה בית הדשן לך וכן מפורש צוזחים (לעיל סח. סא) וכן (לעיל דכ.). אפילו פיגול. דפסול חמור הוא ופסול דלזריימא הוא (מתנות ג.). כל שפסולו בגופו. פסול ודאי וכבשר עצמו (לעיר דכ.). כגון פיגול עותר כגון נשפך הדם וכו' ונפסל פסח אחר זריקה, דעבשו פסח כשר הוא אלא שאין לו אוכלין (שם ובניין לעיר דכ.). ודם אש"פ שפסול גמור הוא פסולו הכי הואיל ואינו כבשר עצמו צעי עיבור לזרה (לעיר דכ.). תעובר צורתו. ימיתו לו עד שתעובר ממנו לזרת צה, דכיון דלין פסולו חמור לא שריפין קדשים בגוין, ועיבור לזרה הוא פסול ליה דהוא ליה פסולו בגופו (לעיר עב.).